

1507007-45.2019.8.26.0602
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE
Comarca: Sorocaba
Foro: Foro de Sorocaba
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 21/03/2022
... na denúncia, por um flagrante de tráfico.

Prova firme e segura.

Do Concurso de Agentes e do Emprego da Arma de Fogo - Majorantes confirmadas.

As causas de aumento referente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo ficaram comprovadas, diante palavra da vítima, cuja versão foi devidamente analisada pelos policiais que investigaram o crime.

Neste sentido, menciona a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Sorocaba
Foro de Sorocaba
1ª Vara Criminal
Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1507007-45.2019.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1507007-45.2019.8.26.0602
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2217883/2019 - 01º D.P. SOROCABA, 3890086 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA, 2217883 - 01º D.P. SOROCABA, 107/19/518 - 01º D.P. SOROCABA
Autor:
Justiça Pública
Réu e Averiguado:
TIAGO HENRIQUE CUSTODIO PINTO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO PINTO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, porque, no dia 12 de fevereiro de 2019, por volta das 23 horas e 40 minutos, na Rua Manoel Afonso, na altura do número 40, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso e unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado nos autos, subtraiu para si, mediante grave ameaça a pessoa, exercida com o emprego de arma de fogo, uma carteira, documentos, R\$ 30,00 (trinta reais) em dinheiro e o aparelho de telefone Samsung Galaxy J5 Prime, de propriedade da vítima J.P.O.V.

Segundo o apurado, o indiciado TIAGO e o indivíduo não identificado nos autos foram ao local com o veículo Gol, de cor branca, modelo antigo e, na altura da parada de ônibus, enquanto o indivíduo não identificado permaneceu no veículo, o indiciado TIAGO desceu, surpreendeu a vítima, apresentou a arma de fogo, anunciou o crime e exigiu a entrega dos bens.

Na posse do celular e carteira, o indiciado retornou ao veículo e os dois roubadores fugiram do local.

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.03 a 04).

Auto de reconhecimento fotográfico foi juntado aos autos (fls.05 a 06).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram a vítima e uma testemunha de acusação, passando-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Procede a ação penal.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato ficou provada pelo boletim de ocorrência, auto de reconhecimento, auto de entrega, auto de avaliação e prova oral produzida.

Da autoria.

Ficou provada a autoria.

Apesar do réu negar a autoria, diante do que disseram a vítima e testemunha de acusação, a versão por ele ficou isolada. A vítima reconheceu o réu em juízo. Acrescentou que “no dia do assalto olhou bastante no rosto dele, reconhecendo também hoje a voz dele”.

O réu apontou a arma na minha cabeça, e foi o que disse a vítima em juízo, ocasião em que deixou registrado que “não teria visto se a outra pessoa era homem ou mulher e que depois viu umas fotos de uma mulher no google drive”, fotos contidas de dentro do celular da vítima subtraído. Nenhum interesse teria a vítima de acusar inocentes.

E mais. Como o réu não escondeu o rosto, no dia do roubo, é lógico que, diante de

um dia marcante na vida da vítima, ela com certeza não esqueceria a fisionomia do criminoso. E não teve dúvidas ao reconhecer o roubador.

A vítima em juízo reconheceu o réu. Apesar de prejudicado o reconhecimento em juízo, diante do fato de que a vítima viu o réu antes do procedimento a ser feito, vale ressaltar que de forma firme e segura alegou que "no dia do assalto olhou bastante no rosto do réu e hoje também reconheceu a voz dele".

Vale ressaltar que o celular da vítima estava na posse da namorada do réu, sendo que a vítima disse em juízo que "depois viu uma foto de uma mulher no google drive", ou seja, a namorada do réu, sem saber, ao utilizar o celular, acabou enviando fotografias suas para o endereço eletrônico (google drive) da vítima.

Existem na jurisprudência, várias decisões que "em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos" (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade – Réu reconhecido pela vítima do roubo – Palavra da vítima – Validade – Condenação mantida – Pena criteriosamente estipulada – Regime fechado adequado ao caso – Recurso improvido (voto n.º 43134)". (TJSP - APR: 00830689620178260050 SP 0083068-96.2017.8.26.0050, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 29/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020) .

Vale ressaltar que não há notícia nos autos, e muito menos qualquer indício de prova, de que a vítima conhecia anteriormente o réu, e que teria algum motivo para incriminá-los, razão pela qual se dá valor à versão apresentada.

Soma-se a isso o que disse a testemunha de acusação Willian F. M. Soares em juízo. Deixou registrado em juízo que "foram casos reiterados, mesmo modo de operar e a namorada dele passou a fazer uso do celular da vítima. Acrescentou, ainda, que em outro roubo, que já houve condenação do réu, a Polícia Militar surpreendeu ele e a namorada no veículo Gol descrito na denúncia, por um flagrante de tráfico.

Prova firme e segura.

Do Concurso de Agentes e do Emprego da Arma de Fogo – Majorantes confirmadas.

As causas de aumento referente ao concurso de agentes e emprego de arma de fogo ficaram comprovadas, diante palavra da vítima, cuja versão foi devidamente analisada pelos policiais que investigaram o crime.

Neste sentido, menciona a doutrina :

"É sempre mais perigosa a conduta daquele que age com um ou mais comparsas ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando como um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material, também componente do quadro do concurso de agentes" (Manual de Direito Penal. Sétima Edição, São Paulo, RT. 2011, página 737).

Com relação ao uso da arma de fogo, importante considerar que a vítima afirmou que um dos réus apontou-lhe arma de fogo, sendo isso suficiente para nela incutir medo suficiente para que atendesse à ordem de entrega de bens, configurando-se a causa de aumento.

Nesta toada, necessário destacar que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada para a realização de crime de roubo qualificado, desde que haja, como se verifica na espécie sob exame, relato convincente e seguro das vítimas quanto ao efetivo uso da arma como instrumento de coação, suficiente para a redução de suas vontades. A exigência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria, nos casos em que não há prisão em flagrante, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena. Isto porque raramente os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedentes do STF. VIII - Ordem indeferida". (STF - HC nº 94.237-7 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Dje 20.02.2009).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo qualificado - Falta de intimação do réu para Audiência de Instrução e Julgamento - Certidão nos autos que confirma a execução do ato - Preliminar rejeitada; Roubo qualificado - Emprego de arma - Objeto não apreendido - Irrelevância - Prova oral segura indicando a utilização de arma de fogo por um dos roubadores - Caracterização - Precedentes; Roubo qualificado - Pena estabelecida no mínimo legal - Atenuantes da confissão e menoridade - Redução abaixo desse patamar - Impossibilidade - Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo qualificado - Crime praticado em concurso de agente e com grave ameaça a vítima - Periculosidade do réu e de seus comparsas demonstrada - Abalo à ordem pública caracterizado - Regime fechado - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena"(TJ-SP - APR: 00012056320178260618 SP 0001205-63.2017.8.26.0618, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2014, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).

Não há que se falar em não aplicação cumulativa das majorantes, como muitos defendem em literatura jurídica.

Não há como aceitar a tese de que haveria descumprimento ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da intervenção mínima, se houvesse na terceira

fase de fixação da pena, a cumulação de majorantes.

É que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o magistrado aplique uma única causa de aumento da parte especial, quando se deparar com o concurso de majorantes.

E há orientação jurisprudencial neste sentido, a saber:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplica uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (ARE 896.843/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJE 23/09/2015, pelo STF e STJ – Habeas Corpus 472771/SC – Quinta Turma – Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca – julgamento ocorrido em 04/12/2018).

"Agravado Regimental em Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Dosimetria. Cúmulo de Causas de Aumento de Pena. Pleito de aplicação apenas da majorante de maior valor. Improcedência. Interpretação correta do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Possibilidade de aplicação das duas causas de aumento, mediante fundamentação concreta. Agravado Regimental Improvido" (STJ – AgRg no Habeas Corpus 512001/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgamento ocorrido em 15/08/2019).

Feitas as devidas considerações, o réu deve ser condenado nos exatos termos da denúncia.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias” (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

“Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado” (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Primeira fase.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e verificando que o réu possui dupla reincidência (fls.168 a 171), sendo que uma delas será utilizada para elevar a pena-base, sem dizer que as consequências do crime foram graves e o réu tem maus antecedentes e diante disso, elevo a pena-base em 1/6 (um sexto), passando nesta fase a alcançar a pena privativa de liberdade de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, como foi verificado, o réu possui duas reincidências (fls.168 a 171) e em relação a uma delas, elevo a pena já fixada na primeira fase em 1/6 (um sexto), passando a alcançar uma pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mais o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Terceira fase.

Em terceira fase, constata-se a existência de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão porque a pena é elevada no mínimo legal de 1/3 (um terço pelo artigo 157, §2º, II do Código Penal) e mais 2/3 (dois terços pelo artigo 157, §2º A, do Código Penal), e assim, torno a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão, mais o pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa. Torna-se razoável, necessário, proporcional e legal, o total de pena dado ao réu, diante da gravidade dos fatos. Crime praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, devendo a reprimenda ser o suficiente para dar segurança e tranquilidade à sociedade, no sentido de que por um certo período, o réu não voltará a delinquir.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O réu Tiago Henrique Custódio Pinto deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em obediência ao artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Ademais, dada a gravidade dos fatos (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) e à escalada no crime (duas reincidências), não há como deixá-lo no regime semiaberto, para a própria segurança da sociedade. Vale ressaltar que tem várias passagens por outros delitos, o que demonstra o descontrole moral em relação à sua personalidade e falta de sentido ético em relação aos seus semelhantes, não sabendo, desde os primeiros passos na senda criminoso até a atual fase, viver em paz com a sociedade. Deve haver, pelo menos, por um certo período, a certeza de que não estará circulando livremente pelas ruas, o que é uma resposta adequada aos reclamos sociais e um dos instrumentos para tentar frear a violência.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal, não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado TIAGO HENRIQUE CUSTÓDIO PINTO, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 12 (doze) anos, 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

Diante do que constou na fixação da pena, diante das reincidências e como o réu não sabe viver em sociedade sem praticar delitos, não tem o direito de recorrer em liberdade por este processo.

Expeça-se mandado de prisão.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se confere os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
Lance-se o nome dos sentenciadosl no rol do IIRGD.
Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA